



مبادئ التمييز

دليل الاستخدام المصور

3	البداية والصفحة الرئيسية	1
4	البحث	2
5	التصفية وتضييق النتائج	3
6	قراءة المبدأ ونسخه ومشاركته	4
8	صور الصفحات والمصادر	5
9	بطاقة الحكم والإحالات	6
10	الفهرس	7
12	التشريعات	8
14	المحفوظات والملاحظات	9
15	العمل دون اتصال والتثبيت	10
16	الإعدادات والمظهر	11
18	ملاحظاتك واقتراحاتك	12
19	التقارير وعن المكتبة	13

الصفحة الرئيسية نقطة الانطلاق: مربع بحث سريع، و«مبدأ اليوم»، وما فتحته مؤخرًا. وفي الحاسوب قائمة جانبية ثابتة بأقسام التطبيق، وفي الجوال شريط سفلي.

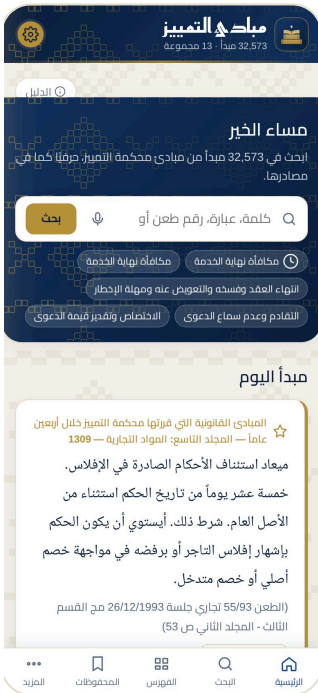
خطوات الاستعمال

1. افتح التطبيق من الرابط أو من أيقونته على الشاشة الرئيسية.
2. اكتب ما تبحث عنه في المربع أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث».
3. اضغط أحد الموضوعات المقترحة تحت المربع لعرض مبادئه مباشرة.
4. «مبدأ اليوم» يتغير يوميًا، واضغط «فتح المبدأ» لقراءته كاملًا.

تنبيه: زر «ترتيب» بجانب «تصفح حسب الموضوع» و«الكتب والمجموعات» يضع ما تعمل فيه أولًا، مثل الجزائي ثم الإجراءات الجزائية.

تنبيه: سهم الرجوع أعلى كل صفحة يعيدك إلى الصفحة السابقة.

تنبيه: القائمة الجانبية في الحاسوب تبقى ظاهرة دائمًا، وفي الجوال تنتقل بين الأقسام من الشريط السفلي.



التليفون



الحاسوب

الصفحة الرئيسية

يبحث في نصوص المبادئ وأسطر الإسناد معًا، ويتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة، فتجد المبدأ مهما اختلف رسم الكلمة.

خطوات الاستعمال

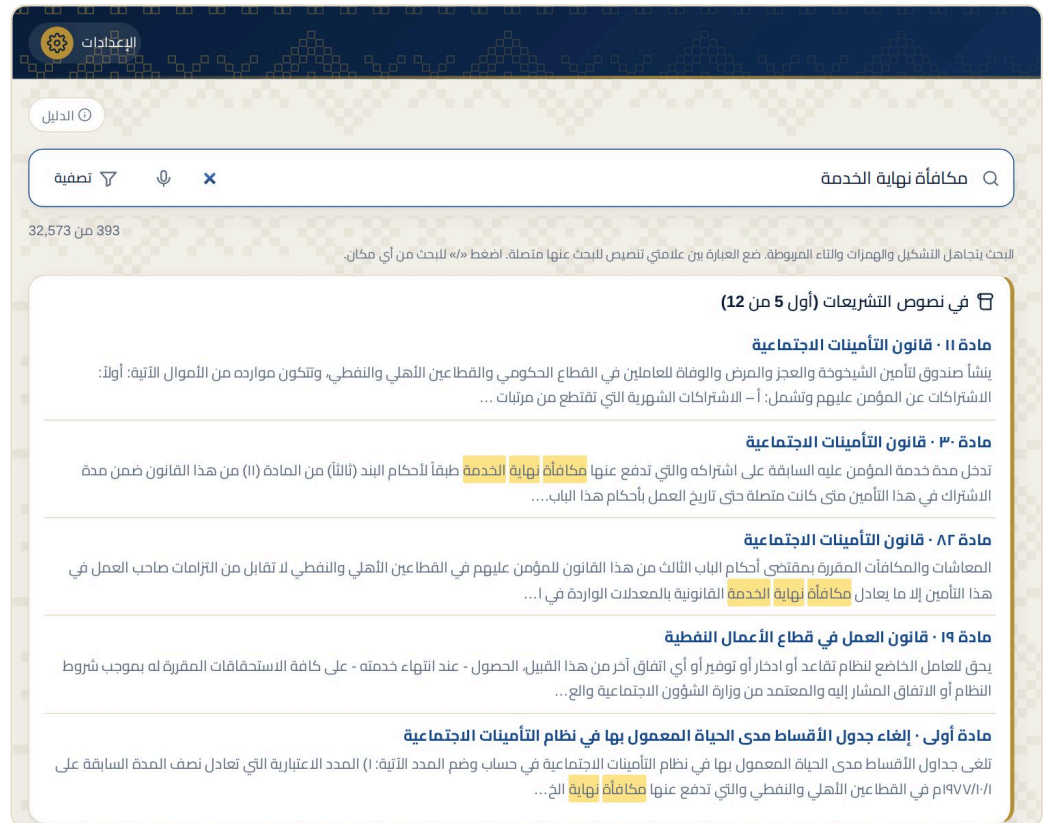
1. اكتب كلمة أو عبارة، أو رقم طعن مثل 730/2012، أو رقم مادة.
2. ضع العبارة بين علامتي تنصيص «...» لتبحث عنها متصلة.
3. تظهر النتائج أثناء الكتابة، والكلمات المطابقة مظلة.
4. إن كانت الكلمة موجودة في نصوص التشريعات ظهرت المواد المطابقة أولاً فوق المبادئ.
5. اضغط «عرض المزيد» أسفل القائمة لتحميل نتائج أخرى.

تنبيه: اضغط «/» على لوحة المفاتيح للانتقال إلى البحث من أي مكان.

تنبيه: زر الميكروفون يتيح البحث بالصوت في المتصفحات التي تدعمه.



التيفون



الحاسوب

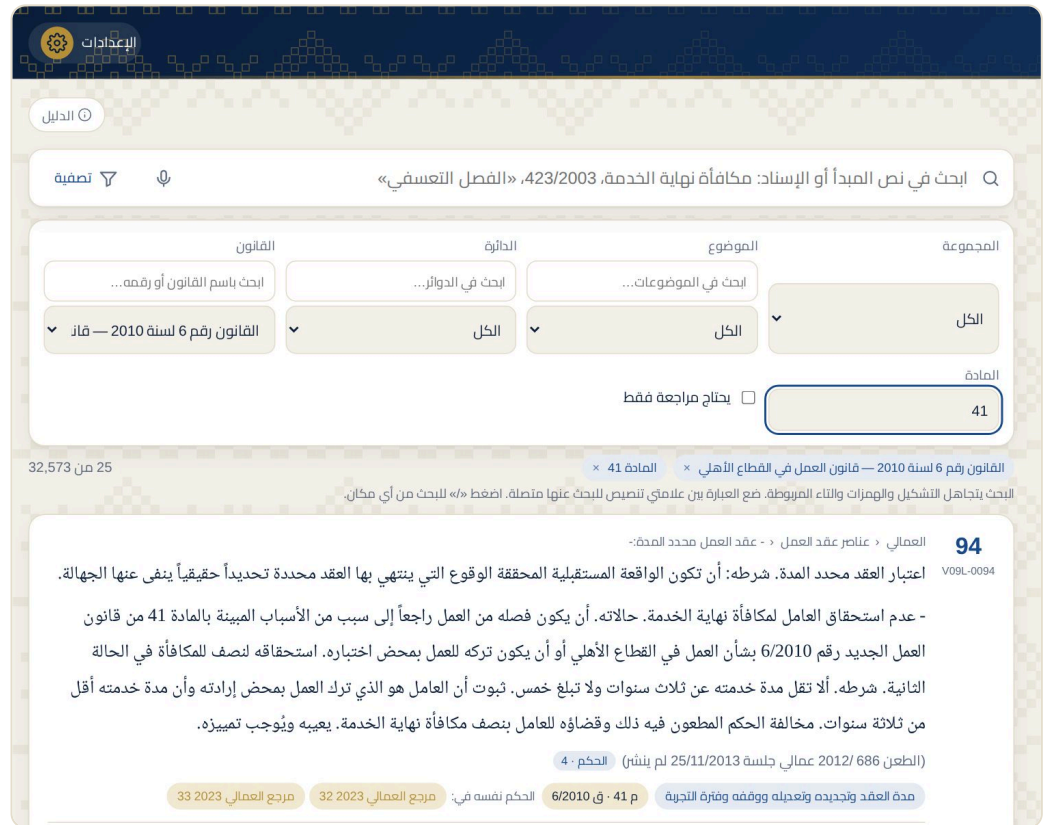
نتائج البحث عن «مكافأة نهاية الخدمة»

مرشحات تضيّق النتائج بحسب المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون ورقم المادة، ويمكن جمعها مع كلمة البحث.

خطوات الاستعمال

1. في صفحة البحث اضغط زر «تصفية».
2. اختر المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون من القوائم؛ وفوق كل قائمة طويلة صندوق بحث يضيّقها أثناء الكتابة.
3. اكتب رقم المادة في خانة «المادة» لتعرض المبادئ التي تذكرها.
4. تظهر المرشحات المفعلّة تحت شريط البحث، واضغط أيّاً منها لإلغائها.

تنبيه: خيار «يحتاج مراجعة فقط» يعرض المبادئ التي عُلمت للمراجعة البشرية.



الحاسوب

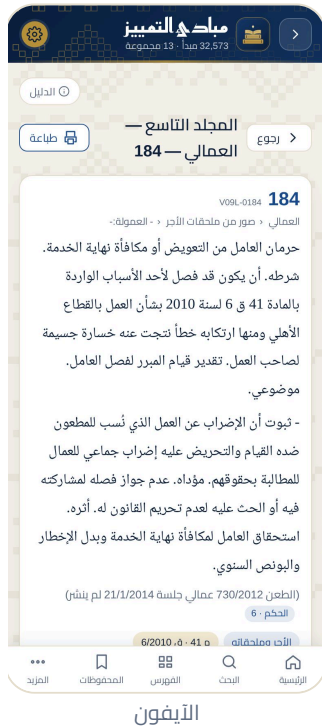
لوحة التصفية مع قانون العمل والمادة 41

صفحة المبدأ تعرض نصه حرفياً كما في مصدره، وسطر الإسناد (رقم الطعن وتاريخ الجلسة)، والموضوع، والقوانين والمواد التي يذكرها.

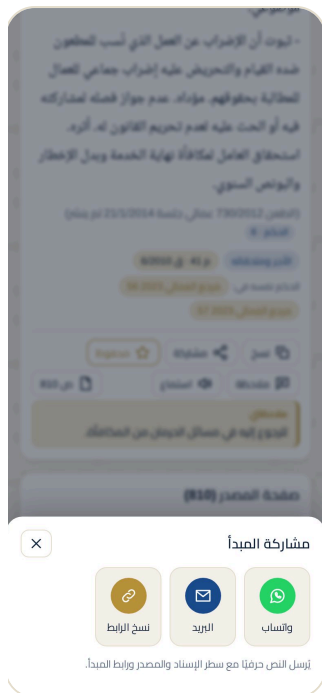
خطوات الاستعمال

1. اضغط «فتح» على أي مبدأ في النتائج.
2. «نسخ» ينسخ النص مع الإسناد والمصدر بصيغة جاهزة للإيراد في المذكرات والأحكام.
3. «مشاركة» يرسله عبر واتساب أو البريد أو ينسخ رابطته.
4. «حفظ» يضعه في مجلد من مجلداتك، و«ملاحظة» يضيف تعليقك الخاص.
5. «طباعة» أعلى الصفحة تطبع المبدأ وحده، أو مع صورة صفحته، أو صورة الصفحة فقط، دون بقية التطبيق.
6. «استماع» يقرأ المبدأ بصوت عربي، مع شريط للإيقاف المؤقت والتنقل بين الجمل وتغيير السرعة.
7. شارات القوانين الذهبية تفتح نص المادة نفسها في قسم التشريعات.

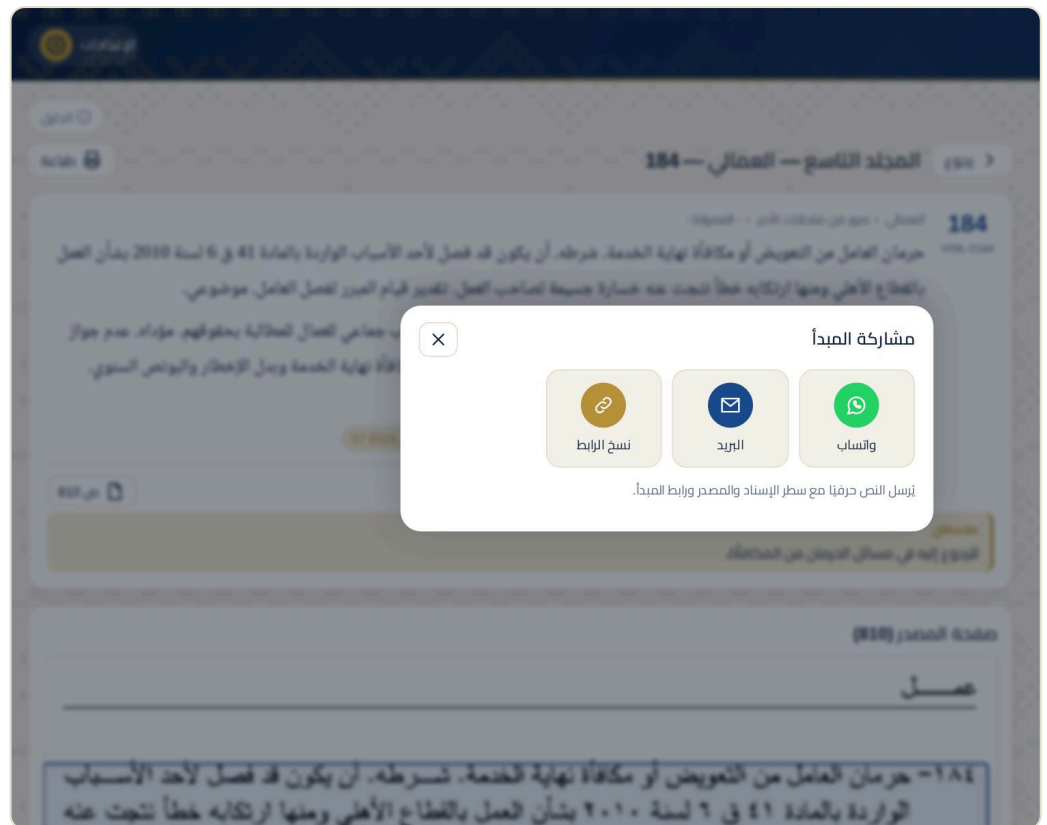
تنبيه: أسفل الصفحة زرا «السابق» و«التالي» للتنقل بين مبادئ المجموعة نفسها.



صفحة المبدأ



الآيفون



الحاسوب

نافذة المشاركة

كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في الكتاب الأصلي، وموضعه عليها محدد بإطار، ليُطابق النص بالمصدر بنظرة.

خطوات الاستعمال

1. في بطاقة المبدأ اضغط زر رقم الصفحة (مثل «ص 97»).
2. تفتح لوحة جانبية فيها صورة الصفحة والمبدأ محدد عليها.
3. افتح «نص الصفحة المستخرج» لقراءة سطور الصفحة نصًا.
4. في صفحة المبدأ تظهر صورة المصدر أيضًا أسفل النص.

تنبيه: صور الصفحات تُحفظ في الجهاز عند فتحها، فتعمل بعد ذلك دون اتصال.

[illegible]

إغلاق

نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

سبب للمظعون ضده القيام والتحرّض عليه إضراب جماعي جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون الخدمة وبذل الإخطار واليونس السنوي.

عالي جلسة ٢٠١٤/٢١ لم يشر

حق العامل فيها بالنظام العام. جزاء إخلال صاحب العمل

١٩٨١/١٢ مع القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

بالنظام العام. مؤداه. جزاء إخلال صاحب بمنحها للعامل فيها.

١٩٨٢ مع القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

علق بالنظام العام. النزول عنه غير جائز على رب العامل عما لم يحصل عليه منها. عبء إثبات حصول العامل على

١٩٨٣/١ مع القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

١٩٨٣/١٢ مع القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

مقابل مدة الأجازة أو بطل الإضرار لا تدخل فيه المنحة

١٩٨٤ مع القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٧

أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه

الحاسوب

لوحة صورة الصفحة

تجمع كل المبادئ المستخلصة من الطعن الواحد، ولو وردت في أكثر من مجموعة، مع الدائرة وتاريخ الجلسة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط زر «الحكم» بجانب سطر الإسناد في أي مبدأ.
2. تظهر بطاقة فيها رقم الطعن والدائرة والجلسة وعدد المبادئ والمصادر.
3. تحتها كل المبادئ المستخلصة من هذا الحكم.

تنبيه: عبارة «الحكم نفسه في» على البطاقة تدل على ورود المبدأ في مجموعة أخرى.



الآيفون



الحاسوب

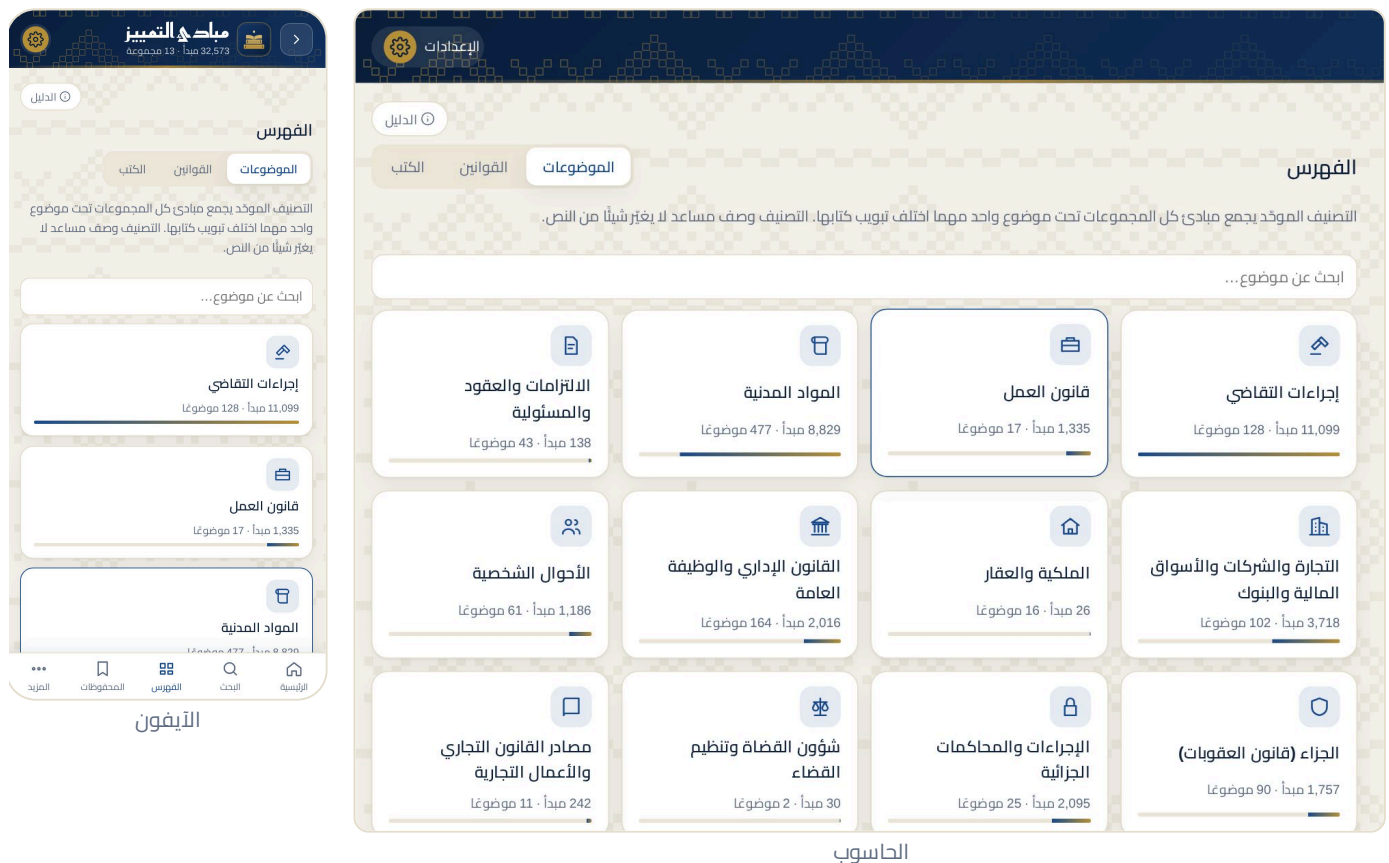
بطاقة الحكم

تصفح المكتبة دون بحث: بالموضوعات مرتبة في عائلات، أو بالقوانين وموادها، أو بالكتب وأبوابها كما وردت فيها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «الفهرس».
2. «الموضوعات»: اختر عائلة ثم موضوعًا لعرض مبادئه.
3. «القوانين»: اختر قانونًا لترى المواد التي تذكرها المبادئ، واشتداد اللون يدل على كثرتها.
4. «الكتب»: تصفح كل كتاب بأبوابه وعناوينه.

تنبيه: في صفحة القانون شريط «النص الكامل لهذا القانون متاح» إن كان نصه في قسم التشريعات.



الفهرس: الموضوعات

مبادئ التمييز
82,573 مبدأ - 13 مجموعة

الدليل

القوانين > 6/2010

القانون رقم 6 لسنة 2010
— قانون العمل في
القطاع الأهلي

كل المبادئ (241)

النص الكامل لهذا القانون متاح
150 مادة، وكل مادة مع مبادئها

المواد التي تذكرها المبادئ: كلما اشتهد اللون كثرت المبادئ.

رقم المادة...

31	21	6	4	2
4	6	8	6	7
37	د/35	35	33	32
15	1	1	2	1
42	ب/41	أ/41	41	40
7	3	4	25	1
51	50	48	47	44
28	1	1	2	27
55	54	53	52	ب/51
14	1	12	1	1

الآيفون

المبادئ

الدليل

القوانين > 6/2010

القانون رقم 6 لسنة 2010
— قانون العمل في القطاع الأهلي

كل المبادئ (241)

النص الكامل لهذا القانون متاح
150 مادة، وكل مادة مع مبادئها

المواد التي تذكرها المبادئ: كلما اشتهد اللون كثرت المبادئ.

رقم المادة...

أ/41	41	40	37	د/35	35	33	32	31	21	6	4	2
4	25	1	15	1	1	2	1	4	6	8	6	7
57	55	54	53	52	ب/51	51	50	48	47	44	42	ب/41
1	14	1	12	1	1	28	1	1	2	27	7	3
77	75	73	72	71	70	69	68	67	66	64	61	59
1	4	10	3	4	12	1	8	3	11	12	1	5
132	128	123	118	115/2	115	95	94	93	90	83	82	77/2
3	10	8	2	2	29	1	4	4	1	2	1	2
							ر	149	146	144/2	144	139
							1	3	4	5	11	1

الحاسوب

مواد قانون العمل التي تذكرها المبادئ

نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، ثم المراسيم واللوائح والقرارات، مادةً مادة. مع كل مادة صورة صفحتها في الطبعة، وحواشي التعديل، وفقرات المذكرة الإيضاحية التي تذكرها، ومبادئ التمييز التي تحيل إليها.

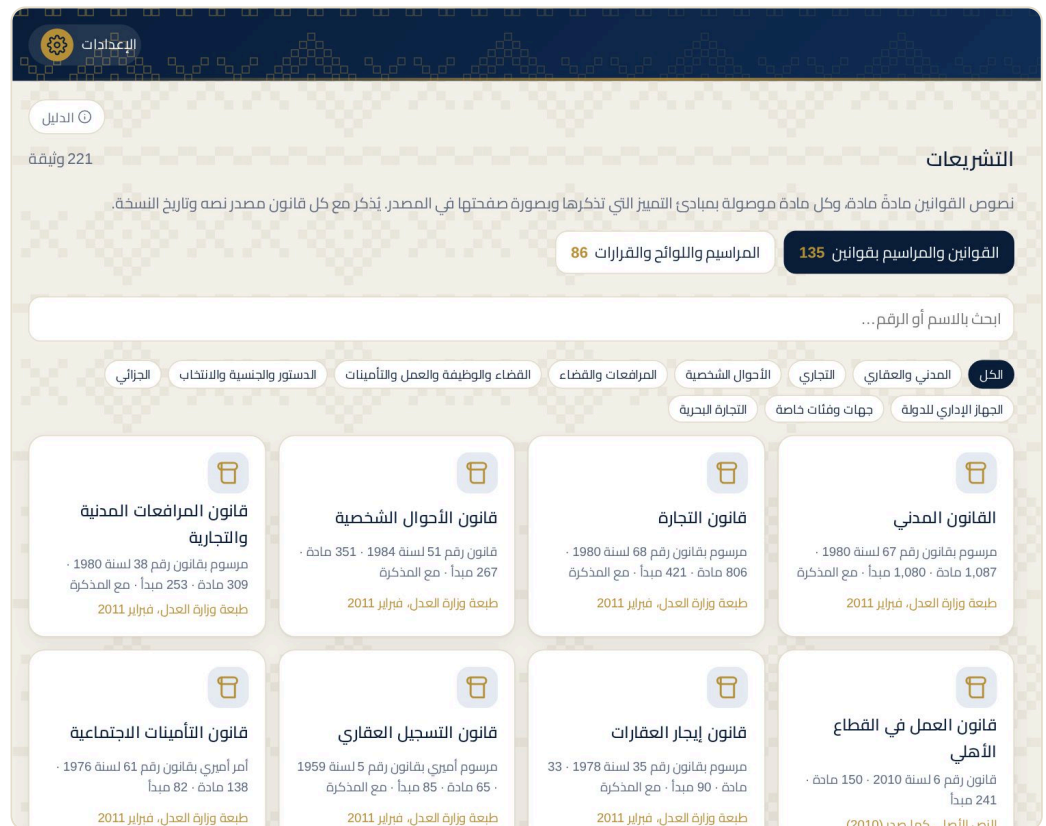
خطوات الاستعمال

1. اضغط «التشريعات»، واختار التبويب: القوانين، أو المراسيم واللوائح والقرارات.
2. صفّ القائمة بالمجموعة، أو ابحث باسم القانون أو رقمه.
3. في صفحة القانون افتح الأبواب والفصول، أو ابحث في مواده بكلمة أو برقم مادة.
4. في صفحة المادة: النص، وحاشية الطبعة، وصورة الصفحة، والمذكرة، والمبادئ.
5. «نسخ» ينسخ المادة مع اسم القانون ونسخة النص، و«استماع» يقرأها.
6. «طباعة» في صفحة المادة: نصها، أو مع صورة صفحتها، أو مع المبادئ التي تذكرها. وفي صفحة القانون: نصه كاملاً.

تنبيه: النصوص كما وردت في طبعة وزارة العدل (فبراير 2011)؛ التعديلات اللاحقة لا تظهر، فراجع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد.



الآيفون



الحاسوب

قائمة التشريعات

مجلداتك الخاصة للمبادئ التي تحتاجها، وملاحظاتك عليها. تُحفظ في جهازك، وتنقلها إلى أجهزتك الأخرى بالمزامنة المشفرة أو بنسخة احتياطية.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «حفظ» على أي مبدأ واختر مجلدًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.
2. اضغط «المحفوظات» لعرض المجلدات وما فيها.
3. اطبع مجلدًا أو انسخه كاملًا من الأزرار أعلاه.
4. لتظهر محفوظاتك على أجهزتك الأخرى: من الإعدادات ← «المزامنة بين أجهزتك» اعتمد رمز مزامنة، ثم احفظ الملف المشفر في مجلدك السحابي (OneDrive أو iCloud أو Google Drive) واجلبه على الجهاز الآخر بالرمز نفسه.
5. في «السجل» زر النجمة يضيف ما فتحته إلى المحفوظات؛ السجل نفسه لا يُزامن.

تنبيه: لا خادم ولا حساب: الملف مشفر على جهازك برمك، ولا يُفتح دونه. وإن نسيت الرمز بقيت بيانات جهازك سليمة.

تنبيه: على الآيفون تثبت التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإلا قد يمسح Safari المحفوظات إن لم تفتحه أسبوعيًا.



الآيفون



الحاسوب

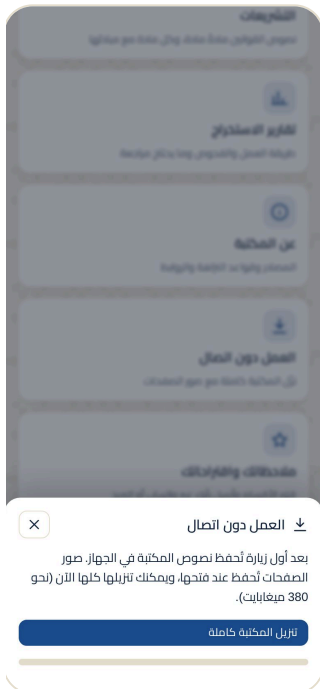
المحفوظات

بعد أول زيارة تُحفظ نصوص المكتبة في الجهاز فتعمل دون إنترنت، ويمكن تنزيل صور الصفحات كلها وتثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية.

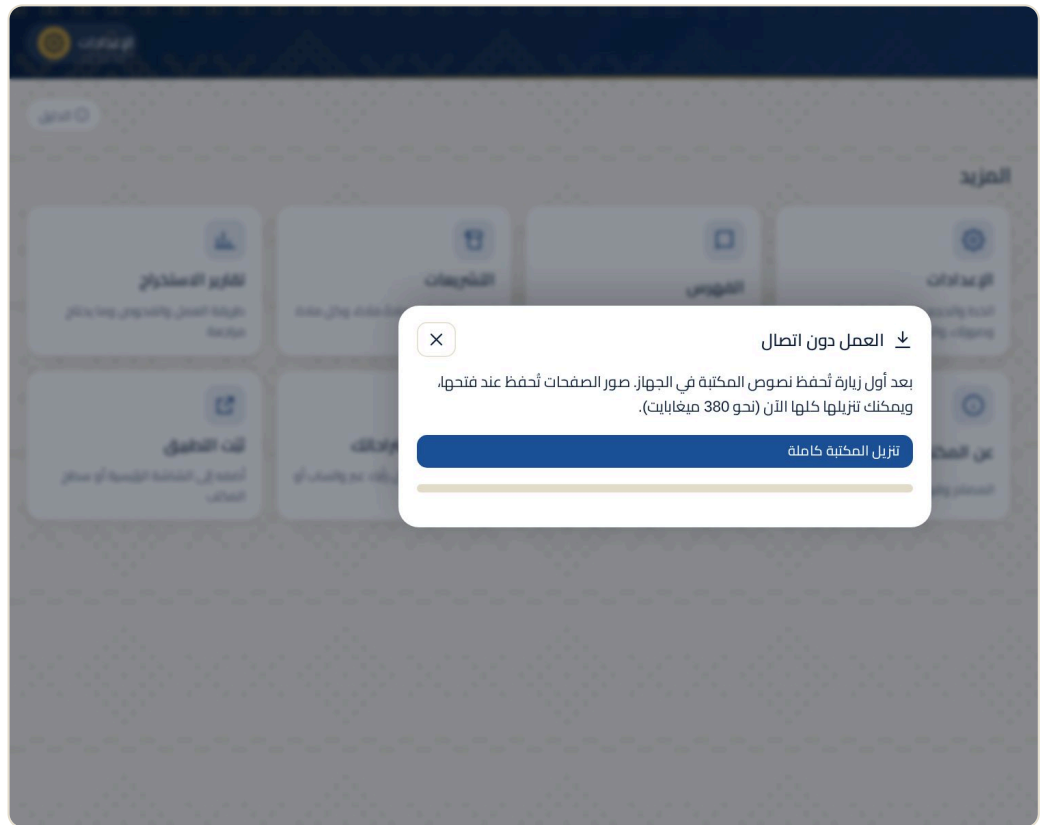
خطوات الاستعمال

1. من «المزيد» (أو القائمة الجانبية) اختر «العمل دون اتصال».
2. اضغط «تنزيل الكل» لحفظ صور الصفحات، وانتظر اكتمال الشريط.
3. لتثبيت التطبيق على الآيفون: زر المشاركة في سفاري ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
4. على أندرويد والحاسوب: اختر «تثبيت التطبيق».

تنبيه: التنزيل الكامل كبير، فيُفضّل على شبكة واي فاي.



الآيفون



الحاسوب

نافذة العمل دون اتصال

خطوات الاستعمال

- تنبيه:** في آخر الإصدارات رقم الإصدار، لتعرف أن لديك آخر تحديث. ومنها تعيد عرض «الجولة التعريفية».
- تنبيه:** عنوان «مبادئ التمييز» ثابت لا يتغير بتغيير الخط.



مبادئ التمييز
82,573 مبدأ - 13 مجموعة

الدليل

المجلد التاسع
العمالي — 184

رجوع

184
V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > - العمولة:-

حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُنسب للمطعون ضده القيام والتحريض عليه لإضراب جماعي للعمال للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار واليونس السنوي.

(الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر) الحكم - 6

الأحكام وملحقاته
م 41 - ق 6/2010 مرجع العمالي 56 2023 مرجع العمالي 57 2023

810 ص

استماع ملاحظة محفوظ مشاركة نسخ

ملحظاتي
للرجوع إليه في مسائل الحرمان من المكافأة.

الآن وملحقاته
م 41 - ق 6/2010

الرجوع
البحث
المحفوظات
المرجع

الآيفون

البيانات

الدليل

طباعة

المجلد التاسع — العمالي — 184

رجوع

184
V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > - العمولة:-

حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.

- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُنسب للمطعون ضده القيام والتحريض عليه لإضراب جماعي للعمال للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار واليونس السنوي.

(الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر) الحكم - 6

الأحكام وملحقاته
م 41 - ق 6/2010 مرجع العمالي 56 2023 مرجع العمالي 57 2023

810 ص

استماع ملاحظة محفوظ مشاركة نسخ

ملحظاتي
للرجوع إليه في مسائل الحرمان من المكافأة.

صفحة المصدر (810)

عمل

١٨٤- حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة ٤١ ق ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه

الحاسوب

الوضع الداكن

استبيان قصير تقيّم فيه كل قسم وتكتب ملاحظاتك، ثم ترسله بنفسك عبر واتساب أو البريد. التطبيق لا يرسل شيئاً.

خطوات الاستعمال

1. من الإعدادات أو القائمة اضغط «ملاحظاتك واقتراحاتك».
2. لكل قسم اختر: سهل، مقبول، فيه خلل، أو لم أجربه.
3. عند «مقبول» أو «فيه خلل» حدد نوع المشكلة واكتب موضعها واقتراحك.
4. أجب الأسئلة العامة، ثم اضغط «أرسل عبر واتساب» أو «بالبريد» أو «نسخ».

تنبيه: ما تكتبه يُحفظ في جهازك أثناء الكتابة، فلا يضيع إن أغلقت التطبيق.

ملاحظاتك واقتراحاتك ×

قِيم 2 من 9

قِيم ما جُزئته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

بطء ☐ صعوبة الفهم ☐ خطأ في النتيجة ☐ لا يعمل على جهازي ☐ الترتيب مربك ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

التيّفون

ملاحظاتك واقتراحاتك ×

قِيم 2 من 9

قِيم ما جُزئته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

بطء ☐ صعوبة الفهم ☐ خطأ في النتيجة ☐ لا يعمل على جهازي ☐ الترتيب مربك ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

صور الصفحات والمصادر
صورة الصفحة الأصلية، تحديد موضع المبدأ، نص الصفحة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

الحاسوب

شاشة الملاحظات

«التقارير» تشرح طريقة الاستخراج والتحقق لكل مجموعة، و«عن المكتبة» تبيّن المصادر وقواعد النزاهة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التقارير» لعرض إحصاء كل مجموعة وما يحتاج مراجعة.
2. اضغط «عن المكتبة» للاطلاع على المصادر وقواعد النقل الحرفي.

تنبيه: المبادئ منقولة بنصها كما في مصادرها، وما شكّ في قراءته معلّم «يحتاج مراجعة».



الآيفون



الحاسوب

التقارير

مبادئ التمييز

82,573 مبدأ · 13 مجموعة

الدليل

عن المكتبة

رجوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطاعتها، ولو دون اتصال.

قواعد النزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره، لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائياً.
- لا يُختار مبدأ ولا يُخفى حرف، ما شك في قراءته يُعلم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان أولاً ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعلم ولا يُحسم بالآخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر، عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءاً من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 1,100

الرئيسية

البحث

المفهرس

المحفوظات

المزيد

الآيفون

البيانات

82,573 مبدأ · 13 مجموعة

الدليل

عن المكتبة

رجوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطاعتها، ولو دون اتصال.

قواعد النزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره، لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائياً.
- لا يُختار مبدأ ولا يُخفى حرف، ما شك في قراءته يُعلم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان أولاً ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعلم ولا يُحسم بالآخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر، عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءاً من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 1,100	مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023 603	المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد التاسع: المواد التجارية 3,916
المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد العاشر: المواد المدنية (قانون – حق – 4,245	المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد الحادي عشر: المواد المدنية (باقي 4,654	المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز في أربعين عاماً — المواد الإدارية 1,887

الحاسوب

عن المكتبة